



Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUBLIC TUNISIENNE
DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE
LA REPUBLIC TUNISIENNE, c=TN,
o=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUBLIC TUNISIENNE
Date : 2023.05.09 15:48:53 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 chaouel 1444 – 9 mai 2023

166^{ème} année

N° 47

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un ingénieur général	1220
Nomination d'un gestionnaire général	1220
Nomination d'un analyste en chef	1220
Nomination de techniciens en chef	1220
Nomination de contrôleurs des dépenses publiques	1220

Conseil Supérieur provisoire de la Magistrature

Acceptation de la démission d'un magistrat	1220
--	------

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de médecins principaux	1220
Nomination de médecins dentistes principaux	1220
Nomination de médecins vétérinaires principaux	1221
Nomination de pharmaciens principaux	1221

Ministère de l'Intérieur

Nomination de directeurs	1221
Nomination de sous-directeurs	1221
Nomination de chefs de services	1222
Nomination d'un conseiller de presse en chef	1222

Ministère des Finances

Tableau d'emplois fonctionnels	1222
--------------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche**Maritime**

Décret n° 2023-323 du 3 mai 2023 , portant déclassement d'une parcelle de terre du domaine public hydraulique au profit du domaine privé de l'Etat.....	1223
Décret n° 2023-324 du 3 mai 2023 , portant délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Kébili nord du gouvernorat de Kébili	1223
Décret n° 2023-325 du 3 mai 2023 , portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Zriba, El Fahs et Saouef au gouvernorat de Zaghouan	1224
Décret n° 2023-326 du 3 mai 2023 , portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Menzel El Hbib et El Hamma au gouvernorat de Gabès.....	1226
Décret n° 2023-327 du 3 mai 2023 , fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan.....	1227
Décret n° 2023-328 du 3 mai 2023 , portant révision des limites du périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous	1228
Décret n° 2023-329 du 3 mai 2023 , portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Douz Sud, Kébili Nord et El Faouar au gouvernorat de Kébili.....	1229

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté de la Cheffe du gouvernement du 3 mai 2023.

Monsieur Chedly Labiadh est nommé ingénieur général aux archives nationales à compter de 1^{er} août 2022.

Par arrêté de la Cheffe du gouvernement du 3 mai 2023.

Monsieur Abdemonem Mahjoub est nommé au grade de gestionnaire général au corps administratif commun des administrations publiques aux archives nationales à compter de 8 septembre 2022.

Par arrêté de la Cheffe du gouvernement du 3 mai 2023.

Monsieur Sami Souihi est nommé analyste en chef aux archives nationales à compter de 8 août 2022.

Par arrêté de la Cheffe du gouvernement du 3 mai 2023.

Les agents dont les noms suivent sont nommés au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques à la Présidence du Gouvernement:

- Khaled Hamdi,
- Ali Trabelssi.

Par arrêté de la Cheffe du gouvernement du 3 mai 2023.

Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques dont les noms suivent sont nommés au grade de contrôleur des dépenses publiques au comité général du contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement:

- Leila Touhami,
- Bouzid Herichi,
- Hejer Ben Othmane,
- Khaled Ebdelli.

CONSEIL SUPERIEUR PROVISoire DE LA MAGISTRATURE

Par décision du Conseil provisoire de la magistrature judiciaire n° 2023-1 du 25 avril 2023.

La démission du Monsieur Khammoussi Bouabidi, juge de troisième grade, est acceptée à compter du 2 mai 2023.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mai 2023.

Les officiers médecins de la santé militaire mentionnés ci-après sont nommés médecins principaux de la santé militaire à compter du 21 septembre 2022 :

Grade	Prénom et Nom
Lieutenant colonel médecin	Houda Ayari
Capitaine de frégate médecin	Nissaf Aidani
Lieutenant colonel médecin	Abdelmajid Ghazouani
Commandant médecin	Youssef Ben Gaied
Commandant médecin	Anis Farah
Commandant médecin	Manel Khelifi
Commandant médecin	Malek Ayed
Commandant médecin	Rim Belaiid
Capitaine de corvette médecin	Amira Jarboui
Commandant médecin	Douha Swissi
Capitaine médecin	Jihen Mzoughi

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mai 2023.

Les officiers médecins dentistes de la santé militaire mentionnés ci-après sont nommés médecins dentistes principaux de la santé militaire à compter du 14 octobre 2022:

Grade	Prénom et Nom
Commandant médecin dentiste	Montassar Gdhami
Commandant médecin dentiste	Houssem Mliki
Commandant médecin dentiste	Amira Kefi
Commandant médecin dentiste	Mouna Bdai
Commandant médecin dentiste	Ikram Arfaoui
Commandant médecin dentiste	Alaeddine Hmaoui
Capitaine de corvette médecin dentiste	Hamza Ajmi
Capitaine médecin dentiste	Mariem Miled
Capitaine médecin dentiste	Marwa Hedhili
Capitaine médecin dentiste	Ameni Bibeni
Lieutenant de vaisseau médecin dentiste	Houssem Walhazi
Capitaine médecin dentiste	Taheni Louati

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mai 2023.

Les officiers médecins vétérinaires de la santé militaire mentionnés ci-après sont nommés médecins vétérinaires principaux de la santé militaire à compter du 23 septembre 2022:

Grade	Prénom et Nom
Lieutenant colonel médecin vétérinaire	Anis ben Slama
Capitaine médecin vétérinaire	Hedi Abdlaali

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mai 2023.

Les officiers pharmaciens de la santé militaire mentionnés ci-après sont nommés pharmaciens principaux de la santé militaire à compter du 20 octobre 2022:

Grade	Prénom et Nom
Capitaine de corvette pharmacien	Sana Bannour
Commandant pharmacien	Wiem Belghith
Commandant pharmacien	Jihen Bouajina
Lieutenant de vaisseau pharmacien	Islem ben Rekaya
Lieutenant de vaisseau pharmacien	Houda ben Ahmed
Capitaine pharmacien	Nawel Habib
Capitaine pharmacien	Ikbel haj Mansour
Capitaine pharmacien	Mariem Bougerra

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Monsieur Anouer Maalej, technicien en chef principal, est chargé des fonctions de directeur des affaires techniques à la commune de Chihia.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 avril 2023.

Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, administrateur général de l'intérieur, est chargée des fonctions de directeur des ressources humaines, à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Najet Ayari, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des marchés et des achats à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Hanène Idoudi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires du conseil municipal et des commissions à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Mademoiselle Safa Belgacem, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de Hammam Lif.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Dalanda Oueslati, administrateur en chef de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernement de Tunis avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Souad Tayachi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des relations avec les citoyens et des autorisations administratives à la commune de Radès.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Houda Ouerteni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations de l'occupation de la voie publique à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Monsieur Marwan Bou Janah, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service des permis de bâtir et des autorisations urbaines à la commune Moknine.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Kaouther Merghni, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des affaires sociales et culturelles à la commune de Hammam Lif.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 avril 2023.

Madame Atika Chikhaoui, conservateur des bibliothèques ou documentaliste, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation et d'archives à la commune de Hammam Lif.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 2023.

Monsieur Tarek Jabbar, conseiller de presse, est nommé au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté de la ministre des finances du 24 avril 2023.

Les officiers supérieurs des douanes dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale des douanes au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
Mourad Zlitni	Colonel-major des douanes	Contrôleur général chargé de la division des services régionaux à la direction générale des douanes au ministère des finances. En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Fethi Homrani	Colonel-major des douanes	Contrôleur général chargé de la division de la garde douanière à la direction générale des douanes au ministère des finances. En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Raoudha Ben Khelifa	Colonel-major des douanes	Contrôleur général chargé de la division des bureaux spécialisés à la direction générale des douanes au ministère des finances. En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Driss Gharbi	Colonel-major des douanes	Directeur de l'inspection générale à la direction générale des douanes au ministère des finances
Moez Fezzi	Colonel-major des douanes	Directeur du matériel et des équipements à la direction générale des douanes au ministère des finances.

**Décret n° 2023-323 du 3 mai 2023, portant
déclassement d'une parcelle de terre du
domaine public hydraulique au profit du
domaine privé de l'Etat.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, tel qu'il a été modifié et complété
par les textes subséquents et notamment par la loi n°
2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a
été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août
2005,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987
fixant la procédure de délimitation des cours d'eaux,
des lacs et sebkha relevant du domaine public
hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n°
89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 90-99 du 11 juin 1999, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005- 1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises
aux cahiers des charges,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-120 du 8
février 2021, relatif aux opérations immobilières
relevant du domaine privé de l'Etat,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du
Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11
octobre 2021, portant nomination des membres du
Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023,
portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est déclassée du domaine public
hydraulique au profit du domaine privé de l'Etat la
parcelle de terre "A" faisant partie du titre foncier
n°543744 Nabeul d'une superficie de 1125 m² sise à
Bouargoub du gouvernorat de Nabeul telle qu'elle est
délimitée sur le plan topographique annexé au présent
décret et ce pour la construction du siège du district de
la société nationale d'exploitation et de distribution
des eaux.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane
*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati
*Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières*

Mohamed Rekik

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

**Décret n° 2023-324 du 3 mai 2023, portant
délimitation du domaine public hydraulique
d'Oued El Maleh de la délégation de Kébili
nord du gouvernorat de Kébili.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant
promulgation du code des eaux, telle qu'elle a été
modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre
2001,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant
promulgation du code de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la
conservation des eaux et du sol,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981, portant désignation des agents chargés de la conservation et de la police du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1707 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 décembre 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Kebili nord du gouvernorat de Kebili,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Le domaine public hydraulique d'Oued El Maleh situé à la délégation de Kébili nord du gouvernorat de Kébili est délimité par un liseré rouge sur les plans topographiques annexés au présent décret et précisé comme suit :

La rive sud de l'oued:

La délimitation départ de la borne DPH1 située à la limite de la route nationale n°16 Kébili- tozeur passant respectivement par les bornes DPH2 jusqu'à DPH 13 (plan n° F4), et elle suite la borne DPH 14 jusqu'à la borne DPH 35(plan n° F3), et de la borne DPH 36 jusqu'à la borne DPH 41 (plan n° F2) puis de la borne DPH 42 jusqu'à la borne DPH 59 (plan n° F5). La délimitation se continue de la borne DPH 60 jusqu'à la borne DPH 65 (plan n° F2) en passant par la borne DPH 66 jusqu'à la borne DPH 75 située au niveau de la pépinière du commissariat régional au développement agricole de Kébili (plan n° F1).

La rive ouest de l'oued :

La délimitation départ de la borne DPH 76 située à la limite de route nationale n°16 Kébili- tozeur passant par les bornes DPH 77 jusqu'à DPH 82 (plan n° F4) et de la borne DPH 83 jusqu'à la borne DPH 104 (plan n° F3) puis de la borne DPH 105 jusqu'à la borne DPH118 (plan n° F2) en passant par les deux bornes DPH 119 et DPH 120 (plan n° F5), et puis par la borne DPH 121(plan n° F2).

Ensuite la délimitation se continue de la borne DPH 122 jusqu'au DPH 127 (plan n° F5) puis de la borne DPH 128 jusqu'au DPH 135 (plan n° F2) puis de la borne DPH 136 jusqu'à la borne DPH 147 située au niveau de la pépinière du commissariat régionale de développement agricole de Kébili (plan n° F1).

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane
*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*
Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Décret n° 2023-325 du 3 mai 2023, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Zriba, El Fahs et Saouef au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'Agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-333 du 7 mars 2016 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 31 mars 2022,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liséré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/25000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Zriba Olia de la délégation de Zriba	156 ha	395 D/ha	1 ha	25 ha
Bent Saïden 3 de la délégation d'El Fahs	144 ha	496 D/ha	1 ha	40 ha
El Fahs eaux usées de la délégation d'El Fahs	56 ha	541 D/ha	1 ha	20 ha
D'ghafla 2 de la délégation de Saouef	72 ha	555 D/ha	1 ha	40 ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la loi susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.

La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan approuvée par le décret gouvernemental n° 2016-333 du 7 mars 2016 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret.

Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2023-326 du 3 mai 2023, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Menzel El Hbib et El Hamma au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 juin 2021,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liséré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/100000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Le périmètre public irrigué	superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Ouled Khoud de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Bir Dhraa de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Ithet Wali de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Oued Zitoune 2 de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Erzaiga de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Esfia de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
El Jabes de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Ithet Echiyeb de la délégation de Menzel El Hbib	10 ha	877 D/ha	50 ares	5 ha
Echareb 2 de la délégation d'El Hamma	120 ha dont 80 ha irrigables	787 D/ha	50 ares	20 ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la loi susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.

La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret.

Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2023-327 du 3 mai 2023, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998, par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001 et par le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, consigné dans les procès-verbaux de ses deux réunions du 6 février 2015 et du 13 décembre 2018,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan sont délimitées conformément à la carte annexée au présent décret.

Art. 2 - Est abrogé le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 susvisé.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2023-328 du 3 mai 2023, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-1103 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Mornag de la délégation de Mornag au gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 2012-2821 du 20 novembre 2012, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de Mornag au gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 mars 2006, portant homologation des plans de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mornag (2^{ème} tranche) « Les secteurs Sidi Saâd Nord et Sud » de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 3 mai 2006, portant homologation des plans de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mornag (1^{ère} tranche) « les secteurs d'Errissala et El Khlidia » de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 février 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mornag (3^{ème} tranche) « le secteur Zaouia et Sebbèla » de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mornag (4^{ème} tranche) « Le secteur Bou Mhel » de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 3 septembre 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mornag (secteur El Khlidia deuxième tranche "complément") de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 31 mars 2022,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Les limites du périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous, sont modifiées, et ce, par la soustraction d'une parcelle de terrain objet du titre foncier n° 62802 ben arous d'une superficie d'un hectare soixante ares et vingt six centiares (1 ha 60 ares 26 ca) telle qu'elle est indiquée sur le plan topographique ci-joint, pour atteindre une superficie totale de six mille deux cent soixante-dix hectares trente-quatre ares et vingt et un centiares (6270 ha 34 ares 21 ca), délimitée par un liséré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint annexée au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2023-329 du 3 mai 2023, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Douz Sud, Kébili Nord et El Faouar au gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kébili,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 31 mars 2022,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liséré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Aïn Etteres de la délégation de Douz Sud	24 ha	662 D/ha	50 ares	10 ha
Om El Fareth 1 de la délégation de Kébili Nord	48 ha	428 D/ha	50 ares	10 ha
Om El Fareth 2 de la délégation de Kébili Nord	39 ha	428 D/ha	50 ares	10 ha
Mazraa Neji de la délégation de Kébili Nord	70 ha	428 D/ha	50 ares	10 ha
El Bhayer de la délégation de Kébili Nord	65 ha	580 D/ha	1 ha	10 ha
Torfayet Elma de la délégation d'El Faouar	59 ha	560 D/ha	50 ares	10 ha
Chareb El Hmil de la délégation d'El Faouar	13 ha	560 D/ha	50 ares	10 ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la loi susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.

La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kébili approuvée par le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret.

Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

مَدِينَةُ

الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.